

## 주의하여야 할 사항

번호

25

관련부서(기관)

○○본부

### 제 목 하자보수 관리 불철저

### 내 용

▲▲실은 2012년도 투자사업 “△△ 제품창고 확장공사 1식” 집행을 위한 계약을 2012. 6. 14. 체결하고 하자보수 책임업체로부터 이행의무를 담보하기 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조(공사계약의 하자담보 책임기간)에 따라 아래 [표 1]과 같이 공사 종류(이하 “공종”이라 한다)를 구분하고 하자보수 보증서를 징구하였다.

[표 1] △△ 제품창고 확장공사 하자보증 현황

(단위 : 원)

| 공종 구분                                    | 하자담보책임기간                      | 하자보증 금액   |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 타일, 미장, 창호, 유리, 도장, 수장,<br>기타, 판넬 및 흙통공사 | 2012. 12. 6. ~ 2013. 12. 5.   | 3,411,845 |
| 토공, 소방설비, 기계설비, 조적, 석공, 금속공사             | 2012. 12. 6. ~ 2014. 12. 5.   | 1,638,721 |
| 철근콘크리트, 방수공사                             | 2012. 12. 6. ~ 2015. 12. 5.   | 1,239,154 |
| 전기공사                                     | 2012. 12. 12. ~ 2014. 12. 11. | 472,920   |
| 통신, 보안공사                                 | 2012. 12. 7. ~ 2014. 12. 6.   | 571,380   |

「같은 법」 시행규칙 제71조(하자검사) 및 기획재정부 계약예규 「공사계약 일반 조건」 제35조(하자검사)에 따르면 시설담당자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되기 전 14일 이내에 최종 하자검사를 실시하도록 규정하고 있다.

또한 하자 발생 시 시설담당자는 책임업체에 하자보수를 요구하거나 「같은 법 시행규칙」 제73조(하자보수보증금의 직접사용)에 따라 하자보수보증금을 직접 사용하기 위하여 보관하고 있는 보증보험증권의 보증기관에 그 보증채무의 이행을 청구하여야 한다.

그런데 하자검사 실시 여부를 조사한 결과 ○○본부 시설담당자는 2014. 7. 9. ‘2014년도 하반기 정기 하자검사’ 실시 이후 2016. 6. 20. 감사일 현재까지 정기 하자검사 및 최종 하자검사를 실시하지 아니하였으며, 하자책임업체에 하자보수를 요구하거나 보증채무의 이행을 청구하지 아니하였다.

그 결과 시설담당자는 △△금고 바닥 균열 및 옥상 누수 하자 발생건에 대하여 하자담보책임기간 중인 공종임에도 불구하고 아래 [표 2]와 같이 공사(公社) 비용으로 자재를 구입하여 ■■■실 시설관리원이 조치하도록 함으로써 인력 및 예산을 낭비하였다.

[표 2] △△ 제품창고 확장공사 자체 하자보수 내역

(단위 : 원)

| 자체 하자보수 내역(2013년도 ~ 2015년도) | 횟수  | 총 사용 자재   | 자재 구입 금액 |
|-----------------------------|-----|-----------|----------|
| △△동 △△금고바닥 칼라몰탈 보수          | 24회 | 칼라몰탈 41L  | 302,944  |
| 옥상 누수로 인한 △△동 △△금고 천정재 교체   | 2회  | 천정 텍스 20장 | 32,000   |
| 옥상 누수 시트 작업                 | 4회  | 실리콘 15개   | 22,500   |
| 합 계                         |     |           | 357,444  |

자료 : ○○본부 ■■■실 작업일지 및 영선자재 구입 이력 참조

## 조치하여야 할 사항

○○본부장은

앞으로 하자보수 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.